

1500561-13.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - Boletim de Ocorrência - 2078374/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23768090 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1060/22/124

- 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2078374 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO,

1060/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500561-13.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - Boletim de Ocorrência - 2078374/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 23768090 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1060/22/124

- 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2078374 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO,

1060/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS MATHIAS OLIVEIRA DE JESUS

Data da Audiência:

09/05/2022

Em 9 de maio de 2022, às 14h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e a Defensora reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em

tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. José Luiz Saikali. Presente o réu Lucas Mathias Oliveira de Jesus, citado em audiência. Presente a Advogada, Dra. Tatiane Donário Baroni (OAB428.240/SP). Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. LUCAS MATHIAS OLIVEIRA DE JESUS, qualificado às fls. 20 e 23, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 22 de março de 2022, por volta das 08h:14min, na Rua Eucalipto, nº 150, Vila Magini, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 103 invólucros de crack, com peso líquido de 131,8g, 196 invólucros de cocaína, com peso líquido de 119,6g, e 117 invólucros de maconha, com peso líquido de 342,8g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 13/16, e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos. (fls. 61/62). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 38/40). A denúncia foi oferecida (fls. 60). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 63/68). O réu foi notificado (fls. 92) e apresentou defesa preliminar (fls. 85/91). A denúncia foi recebida (termo de audiência) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas José Carlos da Silva (fls. 95/97) e Plínio Nunes de Araújo (fls. 95/97), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Lucas Mathias Oliveira de Jesus (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas José Carlos da Silva (fls. 3) e Plínio Nunes de Araújo (fls. 4) e o Lucas Mathias Oliveira de Jesus (fls. 5). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Lucas, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime menos gravoso, a substituição por penas restritivas de direito, a detração penal e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 14). Laudo de constatação provisória (fls. 16/19). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 71/73). Folha de antecedentes (fls. 31/33) e certidão (fls. 34/36). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de constatação provisória (fls. 16/19), exame químico toxicológico definitivo (fls. 71/73) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha José Carlos da Silva, judicialmente, disse que: a) nessa data, por volta das 08h:40min, na Rua Eucalipto, vimos uma movimentação estranha; b) vimos o Lucas com uma sacola, ele acelerou o passo e nas mãos havia uma sacola; c) em revista

peçoal não foi nada localizado; d) ele confessou que traficava na Zona Leste, não dava nada, e veio para Mauá; e) foi constatado entre 630g a 634g entre maconha, cocaína e crack; f) as outras pessoas correram e ele confessou que estava servindo a droga; g) nunca tinha visto ele ali e faço o policiamento por ali; h) estávamos em policial normal; i) as drogas estavam em porções para a venda; h) no 1º D.P. foi constatado que ele tinha uma mandado de prisão em seu desfavor por tráfico de droga, não foi constatado antes, porque ele estava sem documento (fls. 3 e 95/97). A testemunha Plínio Nunes de Araújo, sob o crivo do contraditório, disse que: a) em patrulhamento pelo local dos fatos na Rua Eucalipto, vimos em uma das vielas uma movimentação estranha e vimos o Lucas com uma sacola plástica nas mãos; b) ele tentou se desvencilhar, mas foi detido; c) foi constatado um pouco mais de 600g entre maconha, cocaína e crack; d) nunca vi o réu antes dos fatos; e) as drogas estavam pequenas porções prontas para o comércio, prontas para a venda; f) ele falou que estava no comércio na Zona Leste, mas o comércio na região de Mauá estava melhor; g) na Delegacia foi constatado que ele era foragido da Justiça, pelo artigo 157, se não me engano; h) no momento da abordagem ele estava sem documento e na Delegacia foi constatado como procurado, artigo 157, depois de legitimá-lo (fls. 4 e 95/97). Por fim, o réu Lucas Mathias Oliveira de Jesus, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu fui comprar drogas, o traficante correu, eles pegaram a sacola do traficante no chão e disseram que eram minha; c) eu vim comprar drogas em Mauá, porque eu morava na casa da minha irmã e da minha cunhada, na Rua Magini, no começo da Magini; d) não conhecia os policiais, eles me pegaram na hora errada e no momento errado (gravação audiovisual e fls. 5). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de constatação provisória (fls. 16/19), exame químico toxicológico definitivo (fls. 71/73), como também pelos depoimentos das testemunhas José Carlos da Silva (fls. 3 e 95/97) e Plínio Nunes de Araújo (fls. 4 e 95/97), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando se depararam com o réu que tinha uma sacola nas mãos, dispensou ao vê-los e foi detido. A sacola continha 103 porções de crack, pesando 131,8g, 196 porções de cocaína, pesando 119,6g, e 117 porções de maconha, pesando 342,8g. A autodefesa do réu restou isolada nos autos, não sendo o caso da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da "natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), conforme já fundamentado. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Lucas Mathias Oliveira de Jesus, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (103 porções de crack, pesando 131,8g, 196 porções de cocaína, pesando 119,6g, e 117 porções de maconha, pesando 342,8g - fls. 14, 16/19 e 71/73) permitem aumentar a pena, além de as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 32 e 34) e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento sua pena em 1/3, sendo 1/6 pela quantidade e natureza das drogas e 1/6 pela culpabilidade, reprovabilidade da conduta ($1/6 + 1/6 = 1/3$), passando a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666

dias-multa (fls. 31/33 e 34/36). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. No entanto, aumento a sua pena em 1/6, pelo fato de o réu ser reincidente (fls. 32 e 34), passando a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ele é reincidente específico, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Lucas Mathias Oliveira de Jesus em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do

salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 21). O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 31/33 e 34/36). O réu foi preso em 22 de março de 2022 (fls. 1/2) e ainda não cumpriu 60% da pena (artigo 112, inciso VII, da Lei nº 7.210/1984, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019), motivo pelo qual não aplico a detração, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 14, 16/19 e 71/73). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu LUCAS MATHIAS OLIVEIRA DE JESUS (R.G. nº 54.468.163 - filho Cleonice de Jesus - fls. 20 e 23), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 777 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 38/40). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; d) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pela defesa e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pelo réu. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. Expeça-se guia de recolhimento provisória." O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.